

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002198

Tocache; **25 JUL 2023**

Visto: El expediente administrativo N° VIR-2023013810 y los documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 001017-2023, de fecha 06 de marzo del 2023, se resolvió APROBAR EL CONTRATO, por servicios personales según el anexo que forma parte de la presente, suscrito por la Unidad Ejecutora y el personal docente que a continuación se indica;

1.1 DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES	:	CUBAS JIMENEZ, EVER MARLON
DOC. DE IDENTIDAD	:	D.N.I N° 40113851
SEXO	:	MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	:	16/06/1975
RÉGIMEN PENSIONARIO	:	A.F.P. INTEGRA
TÍTULO Y/O GRADO DE INST	:	PROFESOR
ESPECIALIDAD	:	EDUCACION PRIMARIA

1.2 DATOS DE LA PLAZA:

NIVEL Y/O MODALIDAD	:	PRIMARIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	:	0726
CÓDIGO DE PLAZA	:	621484215510
CARGO	:	PROFESOR
MOTIVO DE LA VACANTE	:	REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: PEÑA MATOS, EDWIN, Resolución N° 001852-2022

1.3 DATOS DEL CONTRATO:

N° DE EXPEDIENTE	:	223-2023 N° DE FOLIOS: 12
REFERENCIA	:	ACTA DE ADJUDICACION
VIGENCIA DEL CONTRATO	:	Desde el 01/03/2023 hasta el 12/05/2023
JORNADA LABORAL	:	30 HORAS PEDAGÓGICAS
FASE DE ADJUDICACION	:	PUN

Que, mediante Ley N° 29988, establece Medidas Extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 019-2019, se modifica la Ley N° 29988 a fin de ampliar los alcances de la precitada ley y, de esta manera, consolidar la calidad educativa, salvaguardando la seguridad e integridad de los estudiantes y garantizando su formación integral para el adecuado desarrollo de sus capacidades y competencias;



LC2198

Que, el artículo 2, del Decreto de Urgencia N° 019-2019, modifica la denominación de la Ley N° 29988, bajo la denominación oficial, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología de terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el Registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología de terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal;

Que, el artículo 3 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2020-MINEDU comprende a toda persona prevista en el marco del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 019-2019 y que independientemente del régimen laboral o contractual por el que presta servicios en alguna de las instituciones señaladas en el artículo precedente, ha sido condenada mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o detenida en flagrancia, denunciada, investigada o procesada por la comisión de cualquiera de los delitos a que se refiere la Ley N° 29988, modificada por el Decreto de Urgencia N° 019-2019;

Que, el artículo 6 del Reglamento establece que toda persona que ha sido sentenciada, con resolución condenatoria consentida o ejecutoriada, por cualquiera de los delitos a que se refiere la Ley, se encuentra inhabilitada de manera definitiva para ingresar o reingresar al servicio en las instancias de gestión educativa descentralizada, órganos, instituciones u organismos señalados en el artículo 2 del citado Reglamento, bajo cualquier régimen laboral o contractual;

Que, de conformidad con el Oficio N° 02509-2023-COTEJO-RNC-RENAJU-GSJR-GG, de fecha 26 de junio del 2023, emitido por el Registro Nacional Judicial - RENAJU del Poder Judicial, el señor Ever Marlon CUBAS JIMENEZ, identificado con DNI 40113851 registra sentencia condenatoria por el delito Contra la Salud Pública, en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas; por lo que estando a lo previsto en la Ley N° 29988 y su marco normativo, se debe proceder a su Resolución de Contrato del servicio de manera automática;

Que, con el visto de las Áreas de Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29988, y su modificatoria, aprobada por Decreto de Urgencia N° 019-2019;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDO EL CONTRATO por registrar sentencia condenatoria por el delito Contra la Salud Pública, en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas, la Resolución Directoral N° 0001017, de fecha 06 de marzo del 2023, donde se contrata por servicios personales a don Ever Marlon CUBAS JIMENEZ, identificado con DNI N° 40113851, como profesor de la Institución Educativa N° 0726, distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Primaria, con Código de plaza: 621484215510, jornada laboral: 30 hrs. pedagógicas, motivo de la vacante: REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE: PEÑA MATOS, EDWIN, Resolución N° 001852-2022, quedando inhabilitado de manera permanente para el ingreso o reingreso a la función pública o privada dentro del sector Educación.

Artículo 2.- DISPONER que el Equipo de Trámite Documentario y Archivo cumpla con notificar la presente resolución al Sr. Ever Marlon CUBAS JIMENEZ, y al Área de Recursos Humanos, observando el modo, forma y plazos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27744, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

Artículo 3.- REGISTRAR la presente Resolución en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

Correo: PERSI VALDIVIEZO - Out x

outlook.office365.com/mail/sentitems/id/AAQkADBjNjA0NjdlZWVMDUkNDQyMj05ZmZlLzI0ZG00MzUSNzNmNAAQk7IEB1dUkxzdwpEHnNk%...
SIAE Search Facebook Google Ugel Tocache UGEL TOCACHE RESOLUCIONES AVANZ PASSPORT | Sistem... Error del reboj

Outlook Buscar Llamada de Teams

Inicio Vista Ayuda

Correo nuevo Pasos rápidos Leído / No leído

Favoritos Elementos enviados Filtrar

NOTIFICACION N°125-2023 Asunto: resolución Directoral N° 002198-2023

Bandeja... 12 Hoy

Elementos... BELIN CASO ESPINOZA NOTIFICACION N°124-2023 ... 17:49
Profesor buenas tardes, procedemos...

Borradores

Agregar fav...

Carpetas

Bandeja... 12 Mayo

Borradores DIRECTORES I.I.E.E. ORIENTACIÓN "USO DE... 18/05/2023
No hay vista previa disponible.

Elementos... 6 DIRECTORES I.I.E.E. ORIENTACIÓN "USO DE... 18/05/2023
No hay vista previa disponible.

Correo no ...

Archivo DIRECTORES I.I.E.E. > CAPACITACIÓN "USO... 18/05/2023

PERSI VALDIVIEZO
Para: EVER CUBAS JIMENEZ
Lun 30/07/2023 16:42

Profesor buenas tardes estamos procediendo a su notificación de carácter virtual mediante su correo institucional, según la notificación N° 125-2023, resolución directoral N° 002198-2023.

por lo que agradecemos su aceptación de manera anticipada.

atte persi valdiviezo flores notificador [CUBAS JIMENEZ EVER.pdf](#)

Responder Reenviar

ES 05:50 p.m. 31/07/2023

NOTIFICACION Nº 125-2023

ANTECEDENTE : EXP. VIR 2023013810
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN: 25-07-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 002198-2023:

DAR POR CONCLUÍDO EL CONTRATO POR REGISGTRAR SENTENCIA CONDENATORIA POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (TRÁFICO ILÍCITO DE DORGAS)

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : CUBAS JIMÉNEZ, EVER MARLON (I.E 0726)
DOMICILIO :
DNI Nº :
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : ____/____/____ HORA:

FIRMA

HUELLA
DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : MOISES CAMPOS DIAZ
DOMICILIO : RIO BLANCO
DNI Nº : 42018782
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: LABORAL

31/07/2023

FIRM

HUELLA
DIGITAL

VºBº



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171